

1501334-27.2021.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501334-27.2021.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501334-27.2021.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2325960/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 21697317 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 9259/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2325960 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9259/21/050 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUCAS GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

O réu Lucas Gabriel Cardoso dos Santos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, cc. artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, em concurso material com artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90.

Segundo a denúncia, o sentenciado, no dia 30 de novembro de 2021, por volta de 22h30min, na Rua Maria José, quadra 07, bairro Vila Cidade Universitária, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, subtraiu, para si, um telefone celular Samsung/A315G, avaliado em 1.800 reais; um carregador de celular Samsung, avaliado em 130 reais; um carregador móvel (powerbank) avaliado em 100 reais; uma bolsa Victor Hugo,

avaliada em 1.500 reais e nove cartões bancários, da vítima Kelli Regina Ferreira Azeredo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca e em concurso com o adolescente Wanderson Allan da Silva Ribeiro.

Ainda, segundo a exordial, o réu, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, corrompeu o adolescente Wanderson Allan da Silva Ribeiro, com ele praticando o crime de roubo.

Boletim de ocorrência (fls. 13/17), auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), auto de entrega (fls. 27/28), relatório policial final (fls. 60/62), laudo pericial da faca (fls. 146/152).

Pelo crime, foi o sentenciado preso em flagrante.

Durante a audiência de custódia (fls. 39/42), foi o estado flagrancial convertido em preventiva.

A decisão de fls. 66/67 recebeu a denúncia e determinou a citação do sentenciado.

O réu foi citado (fls. 74), sendo ofertada resposta à acusação às fls. 95.

Na decisão de fls. 101/102, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 124/126 foram ouvidas a vítima, testemunhas de acusação, defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 130/137, pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como pela valoração da confissão e menoridade relativa, com o óbice, entretanto, da súmula nº 231 do STJ, a constatação das majorantes do emprego de arma branca e concurso de agentes, bem com a fixação do regime inicial fechado.

Já a Defesa Pública, às fls. 141/145, em resumo, pediu a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores, seja pela ausência de dolo ou atipicidade da conduta ou o lançamento da pena-base no mínimo legal, o afastamento da majorante do emprego de arma branca (faca) e a fixação de regime inicial aberto, observando-se a detração penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 13/17), auto de exibição/apreensão (fls. 22/23), auto de entrega (fls. 27/28), relatório policial final (fls. 60/62), laudo pericial da faca (fls. 146/152).

A autoria, de outra banda, também induz a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Kelli Regina Ferreira Azeredo, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse, em resumo, que estava chegando do trabalho, quando passaram, ao seu lado, três pessoas. Afirmou que, logo após, um deles retornou e, na posse de uma faca, anunciou o 'assalto'. Informou que entregou a eles sua bolsa, sendo que os três fugiram na posse de sua bolsa. Esclareceu que, posteriormente, foi avisada pela polícia que seus pertences tinham sido encontrados com dois meninos.

Reconheceu o acusado como sendo a pessoa que lhe apontou a faca e anunciou o 'assalto'.

Os policiais militares Evandro Mantovani Pinto e Henrique Tanii Koike, em juízo (mídia SAJ) disseram, em síntese, que foram acionados acerca de um roubo na Rua Maria José, próximo ao bar da Rosa. Afirmaram que passaram a patrulhar pela redondeza, sendo que, próximo à Praça da Paz, em frente ao hotel Garden, flagraram o acusado e o adolescente em comportamento estranho. Informaram que, por tal razão, foram eles abordados. Esclareceram que, com o réu, havia uma faca, dinheiro e cartões da vítima. Mencionaram que, com o adolescente, havia um celular, um carregador de celular e um carregador portátil. Citaram que ambos confessaram a prática do crime. Asseveraram que eles contaram que tinham dispensado a bolsa da ofendida, levando os milicianos até o local exato onde ela foi deixada. Disseram que, na delegacia, a vítima reconheceu o dinheiro e demais bens apreendidos como sendo de sua propriedade.

Aqui, um parêntese.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são chancelados pela jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO.

DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

Não obstante, o réu Lucas Gabriel Cardoso dos Santos, sob o crivo do contraditório (mídia SAJ), em resumo, confessou a prática delitiva, como o fez em sede inquisitiva. Contudo, diversamente do que mencionado na seara administrativa, disse que não sabia que o comparsa era menor de idade (fls. 12).

É dos autos que a ofendida voltava do trabalho, quando viu passar três indivíduos. Logo após, eles retornaram, quando o réu, na posse de uma faca, anunciou o 'assalto', ocasião em que os bens foram subtraídos.

Tendo em vista que o crime foi cometido na clandestinidade, a versão da ofendida goza de especial credibilidade.

No ponto:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC.

INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. PALAVRA DA VÍTIMA.

ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.

ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo, 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena

criminosa.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020).

(...)

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 1871009, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 05/04/2022, g.n.)

O relato tem ressonância com os depoimentos dos policiais, tendo em vista que o réu e o adolescente foram encontrados não muito longe dali, com a faca, dinheiro e cartões (sentenciado) e celular e carregadores (adolescente).

A vítima, outrossim, reconheceu amplamente o réu.

De outro lado, ainda com escopo na palavra da ofendida, o delito de roubo foi cometido em comparsaria (pelo menos três pessoas).

Além da majorante do concurso de agentes, também delineado o emprego de arma branca (faca).

Com efeito, o artefato foi apreendido e submetido à perícia.

No exame, restou assim consignado (fls. 151): A faca mencionada acima poderia ter sido eficazmente utilizada em uma agressão física como instrumento perfuro cortante ou para intimidação de outrem.

O utensílio foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa.

Quanto ao delito de corrupção de menores, de se citar que parte dos bens estava com o adolescente.

Por isso, o réu a ele se aliou para a empreitada criminosa.

Assim, assumiu o risco do cometido da infração penal de cunho formal.

Nesse sentido, é a súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Aliás, o fato do adolescente estar ou não corrompido anteriormente, até em respeito à citada natureza do delito, não importa para sua configuração.

Neste particular:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA. ABSOLVIÇÃO. MENOR JÁ CORROMPIDO AO TEMPO DOS FATOS. ARGUMENTAÇÃO DESCABIDA. SÚMULA N. 500 DO STJ. CRIME FORMAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O STJ, seguindo a posição sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, uniformizou o entendimento no sentido de ser inadmissível o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie, ressalvada a possibilidade da existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício. - Nos termos da Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante. - Nos termos da Súmula 500 do STJ, o delito do art. 244-B do ECA é formal, motivo pelo qual não se discute se o menor já era corrompido ao tempo do crime. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 311795 MS 2014/0331860-3, Relator: Ministro ERICSON MARANHO

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 16/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2015)

Deveria o sentenciado, em verdade, até em razão de apontamentos anteriores na seara da Infância e Juventude (fls. 36), evitar o cometimento de novas infrações, especialmente em comparsaria. Pensar diversamente poderia tornar a norma (voltada à proteção da infância e adolescência) inócua.

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelos delitos previstos nos artigos 157, caput, cc. artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, em concurso material com artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90.

Sob outro aspecto, deve o réu permanecer custodiado.

Com efeito, cometeu roubo no período noturno, em comparsaria, com pelo menos mais dois agentes, um deles não encontrado (fls. 16/20).

Por isso, a manutenção da custódia serve para acautelar a ordem pública.

Nessa senda:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INOCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Verifica-se que a matéria aventada no presente agravo, qual seja, nulidade decorrente da inobservância de prazo legal (24 horas) para comunicação do flagrante à autoridade judicial, não foi suscitada por ocasião da interposição do recurso ordinário habeas corpus, bem como no ato coator, tratando-se de inovação recursal.

III - In casu, não foi comprovada, ab initio, patente ilegalidade ou teratologia na decisão que decretou a prisão preventiva do ora agravante, considerando que o d. juízo de primeiro grau ressaltou a necessidade da medida para garantia a ordem pública, em razão do modus operandi empregado, consistente em grave ameaça à vítima, uma mulher que trafegava pela via pública com seus pertences, em concursos de agentes e, ainda, com indicação de que portavam arma de fogo, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no RHC 121958 / SE, relator ministro Felix Fischer, julgado em 12/05/2020)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia cautelar do paciente foi mantida para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas delituosas, pois os crimes de roubo teriam sido praticados em concurso de agentes, dois deles adolescentes, mediante o uso de arma branca, contra diversas vítimas e com emprego de violência real.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no caso dos presentes autos.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

6. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva.

7. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados.

8. Habeas corpus não conhecido.

(STJ, 5ª Turma, HC 578790 / SP, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 01/09/2020)

Passo à fixação da pena.

Roubo circunstanciado

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do sentenciado.

O réu não possui antecedentes criminais (fls. 34/36).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

O vetor "circunstâncias" é deletério.

Com efeito, como dito, o delito foi cometido à noite, em superioridade numérica.

Deste modo, a pena deve ser exasperada em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) diárias.

No sentido:

HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. DESVIRTUAMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. A alegação de que o paciente "agiu em completo desrespeito ao patrimônio alheio", sem a indicação de outro elemento concreto que, efetivamente, evidenciasse uma acentuada reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada, não justifica a conclusão pela desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade.

2. Não tendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que demonstrasse a especial agressividade e/ou perversidade do agente, ou mesmo menor sensibilidade ético-moral, deve ser afastada a desfavorabilidade da personalidade do agente.

3. Concretamente fundamentada a apreciação desfavorável das circunstâncias do crime, ainda que minimamente, mas com base nas singularidades propriamente ditas do fato (crime praticado durante a noite), não há nenhuma ilegalidade manifesta a ser sanada nesse ponto.

4. Embora o prejuízo patrimonial para a vítima pudesse justificar a valoração negativa das consequências do delito - o paciente subtraiu um aparelho celular e a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie -, os policiais lograram recuperar, com a prisão em flagrante, o telefone celular. Assim, não se pode afirmar que o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima seja de tal monta a ponto de justificar maior reprimenda na primeira fase da dosimetria.

5. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de reduzir em parte a pena-base dos pacientes, tornando a reprimenda definitiva, de cada um, em 5 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa

(STJ, 6ª Turma, HC 208743 / MG, relator ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/10/2014, g.n.)

Por fim, culpabilidade e consequências não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, o réu confessou o delito, de modo que a reprimenda deve ser atenuada em 1/6, atingindo 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diárias.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma branca e concurso de agentes, essenciais para a prática delitiva.

A ofendida foi intimada com a presença dos três envolvidos.

Depois, apenas entregou seus bens após notar que o réu portava uma faca, posteriormente apreendida.

Assim, majoro a pena em 1/2, totalizando, em definitivo, 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Corrupção de menores

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do sentenciado.

O réu não possui antecedentes criminais (fls. 34/36).

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, circunstâncias, consequências e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Portanto, a pena-base permanece no mínimo legal, isto é, 1 (um) ano de reclusão.

Na intermediária, inexistentes circunstâncias legais.

Na derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, o que denota que a reprimenda é definitiva.

Os bens jurídicos tutelados são diversos, de modo que, somadas as penas, em razão do concurso material de delitos, totaliza-se 7 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

O valor de cada dia-multa é de 1/30, face a ausência de informações necessárias no tocante à situação econômica do réu.

O regime é o inicial fechado.

Primeiro, as circunstâncias judiciais não restaram inteiramente favoráveis.

Por isso, o regime mais grave é o único capaz de reprovar o delito e ressocializar o acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL. VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Definiu a jurisprudência desta Corte que, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que comporta a pena, é necessária a apresentação de fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

2. No presente caso, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o regime inicial fechado foi aplicado de forma idônea, em razão da gravidade concreta do crime. O Tribunal a quo enfatizou o modus operandi do delito, o qual extrapolou a prática delituosa comum para o tipo, tendo em vista a existência de agressão física contra a vítima.

3. Nesse sentido, em que pese caracterizar a violência elementar do tipo de roubo, tal circunstância casuística também pode ser empregada para fins de fixação do regime prisional recrudescido, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte. (AgRg no AREsp n. 972.384/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 518440 / SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 28/04/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. CRIME COMETIDO EM 24/01/2019. EMPREGO DE ARMA BRANCA. FUNDAMENTO UTILIZADO PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

CABÍVEL O REGIME INICIAL FECHADO, EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Embora o emprego de arma branca tenha deixado de configurar causa de aumento de pena entre a vigência da Lei n. 13.654/2018 e o advento da Lei n. 13.964/2019, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a utilização dessa circunstância para efeito de exasperar a pena-base." (AgRg no HC 563.219/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 18/03/2020).

2. Tendo em vista a pena fixada - 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão - e a existência de circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal.

3. Agravo desprovido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 574339 / SP, relatora ministra Laurita Vaz, julgado em 26/05/2020)

Por fim, inaplicável o instituto da detração penal.

Primeiro, porque o pressuposto de validade processual repousa perante o D. Juízo das Execuções.

Assim:

Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso de apelação da defesa pela desclassificação para o crime de furto simples, fixação de regime inicial aberto, e aplicação da detração penal. Descabimento. 1.-

Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Relato da vítima em solo policial, assegurando o emprego da violência. Reconhecimento do réu como o executor. Prestígio das palavras das vítimas, fortalecidas pelo testemunho de policiais militares, na condição de testemunhas referenciais. Descabimento. 2.- Dosimetria. Regime inicial semiaberto. Mais adequado ao caso concreto. Audácia do réu em praticar o crime em via pública, na presença de populares e indiferente a eventual presença de agentes policiais. Detração penal. Medida incabível. Constrição derivada de forma independente do regime inicial. Matéria a ser submetida ao Juízo das Execuções. Pleitos afastados. Negado provimento.

(TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1500215-37.2018.8.26.0626, relator Des. Alcides Malossi Júnior, julgado em 30/05/2022)

Em segundo plano, mesmo que assim não o fosse, não houve a possibilidade de contraditório, ferindo de morte o devido processo legal em sua acepção material. Sob outra vértice, impossível a aferição do mérito carcerário, requisito subjetivo para a aplicação da benesse.

Com efeito, a detração penal é matéria da execução, nos termos do art. 66, III, "c" da LEP.

Outrossim, em que pese tal "detração" relacionar-se a regime de imposição, não é menos verdade que até a fixação dele é "ligada" à pena lançada.

Eis a menção do art. 59, III, do Código Penal, verdadeiro "vetor" da culpabilidade: Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

Ou seja, o próprio regime de pena encontra pressuposto de validade na individualização da pena.

Assim, para além da questão única da competência, a inobservância de requisitos objetivos e subjetivos mínimos, macularia a própria isonomia, "matematizando", ainda, a reprovação ao delito cometido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e, desta feita, CONDENO o réu LUCAS GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, caput, cc. artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, em concurso material com artigo 244-B, caput, da Lei 8.069/90.

Nego ao réu o recurso em liberdade, pelos motivos acima consignados, expedindo-se, oportunamente, o respectivo ofício de recomendação.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima sobre o teor desta sentença.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário, inclusive à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, comunicando-se ao IIRGD.

Expeça-se incontinenti guia definitiva de execução.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs. Porém, atenta aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita.

P.R.I.C.

Bauru, 01 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA